INFORME DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL ARRENDATARIO

Defensa Legal del Arrendatario / Legal Defense of the Tenant

Cancun, Quintana Roo, Mexico

Fecha: 4 de marzo de 2026
Fuente: Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo (Edicion 2023, 444 paginas)
Asunto: Defensa integral de un arrendatario extranjero contra desalojo ilegal, incumplimiento del arrendador, consentimiento viciado, negligencia notarial y enriquecimiento ilegitimo
Estado: DISPUTA ACTIVA — El arrendador amenaza con desalojo y exige aumento unilateral de renta

> **AVISO LEGAL:** Este informe es una herramienta de analisis juridico, no constituye asesoria legal. Consulte a un abogado civilista con licencia en Quintana Roo para representacion formal. Este informe puede presentarse ante PROFECO, un Notario Publico, el Colegio de Notarios o un abogado como documento de referencia.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo
2. Exposicion de Hechos
3. Legislacion Aplicable — Texto Literal de los Articulos
4. Analisis Juridico
    - 4.1 Consentimiento Viciado — Barrera Idiomatica y Condicion de Extranjero
    - 4.2 Incumplimiento de los Deberes del Notario
    - 4.3 Falta de Entrega de Copia del Contrato
    - 4.4 Tacita Reconduccion — Renovacion Automatica del Arrendamiento
    - 4.5 Acuerdo sobre el Aire Acondicionado — Promesa Escrita por WhatsApp
    - 4.6 Nulidad de la Clausula "El Arrendatario es Responsable de Todas las Reparaciones"
    - 4.7 Analisis de Cada Reparacion Pendiente
    - 4.8 Enriquecimiento Ilegitimo
    - 4.9 La Clausula de Desocupacion de 15 Dias es Nula
    - 4.10 Incertidumbre sobre la Propiedad del Inmueble
    - 4.11 Amenazas de Desalojo como Coaccion para Aumento de Renta
5. Defensas Disponibles para el Arrendatario
6. Contrademandas Contra el Arrendador
7. Tabla de Reembolso de Reparaciones

8. Ventajas Legales del Arrendatario y Debilidades del Arrendador
9. Acciones Recomendadas
10. Herramientas de Presion Estrategica
11. Modelo de Carta de Demanda (en Espanol)
12. Nota sobre Conexiones Municipales
13. Conclusion
14. Apendice — Articulos Clave (Texto Literal)

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Un **arrendatario extranjero** que no habla espanol firmo un contrato de arrendamiento notarizado (escritura ante Notario Publico) en Cancun, Quintana Roo. El contrato:

- Fue redactado **integramente en espanol** sin traduccion proporcionada
- Fue **apresurado** en la notaria sin interprete presente
- Fue firmado antes de que el arrendatario pudiera comprender sus terminos
- El **arrendatario pago los honorarios del notario**, sin embargo el **arrendador eligio al notario** (conflicto de intereses)
- El arrendatario **nunca recibio una copia** del contrato firmado

El arrendador ahora afirma que el contrato ha vencido y exige un aumento de renta, amenazando con el desalojo si el arrendatario no acepta. Mientras tanto:

- El arrendador hizo **promesas escritas por WhatsApp** (reemplazo de aire acondicionado, retiro de muebles) y las incumplio
- El arrendatario ha realizado **reparaciones extensas** que eran responsabilidad legal del arrendador
- El arrendador continua **aceptando la renta al monto original**
- El reemplazo del sistema de aire acondicionado tardo **3 meses** — en el calor tropical de Cancun

La ley esta abrumadoramente del lado del arrendatario. El Codigo Civil de Quintana Roo establece:

1. **Art. 383(d):** La manifestacion de la voluntad **no existe** cuando una persona no conoce el idioma del contrato — lo que potencialmente invalida todo el contrato (nulidad absoluta)
2. **Art. 193-205:** El consentimiento obtenido mediante error, dolo o encubrimiento deliberado (reticencia) es invalido
3. **Art. 2739:** El arrendamiento se ha renovado automaticamente por **tiempo indefinido** (tacita reconduccion) al **monto de renta original**
4. **Art. 2687:** Las obligaciones de mantenimiento del arrendador son **obligatorias por ley** y no pueden ser eludidas por contrato
5. **Art. 2698:** Las disposiciones de proteccion al arrendatario son **irrenunciables** ("sera nula toda estipulacion en contrario")
6. **Art. 87, 98, 220:** El notario tiene **responsabilidad profesional** por no verificar la comprension

El arrendatario tiene multiples defensas contra el desalojo y solidas contrademandas por reembolso, danos y perjuicios, y potencial nulidad de clausulas contractuales abusivas.

2. EXPOSICION DE HECHOS

2.1 Las Partes

- **Arrendatario 1 (Principal):** Ciudadano extranjero residente en Cancun, Quintana Roo. No habla, lee ni escribe espanol.
- **Arrendatario 2 (Esposo):** Ciudadano mexicano. Lee espanol pero **no es abogado** y no reviso el contrato a fondo. Ambos arrendatarios sintieron que no tenian opcion — tenian que pagar, tenian que presentarse a la cita programada por el arrendador, y tenian que viajar a Cancun para la firma. El proceso fue apresurado y bajo presion.
- **Arrendador:** Dice ser la propietaria del inmueble, pero ha declarado que la propiedad pertenece a sus **padres**. Hispanohablante. Eligio al notario. Controla la copia del contrato.

2.2 Formacion del Contrato

- El arrendamiento se formalizo como una **escritura ante Notario Publico** (instrumento publico notarizado)
- El contrato fue redactado **integramente en espanol**
- **No se proporciono traduccion** al arrendatario
- **No hubo interprete** presente en la firma
- La firma fue **deliberadamente apresurada** — no se dio tiempo adecuado al arrendatario para revisar o comprender el documento
- El **arrendatario pago los honorarios del notario**, estableciendo un deber profesional del notario hacia el arrendatario como cliente que paga
- El **arrendador eligio al notario**, creando un conflicto de intereses
- El arrendatario **nunca recibio una copia** del contrato firmado
- El contrato supuestamente contiene una clausula que hace al **arrendatario responsable de TODAS las reparaciones**
- El contrato contiene una **clausula de desocupacion de 15 dias** — en violacion directa del Art. 2714 que establece 2 meses para inmueble urbano (esta clausula es nula)
- **La propiedad del inmueble es incierta:** El arrendador declaro que la propiedad pertenece a sus padres. El contrato esta a nombre del arrendador, pero puede que no sea la propietaria legal. Segun el Art. 2679, un no propietario puede arrendar solo si esta autorizado por el dueno.
- **Multiples firmas de arrendamiento:** Al menos un contrato posterior se firmo ante notario, en el cual el arrendador acepto verbalmente permitir perros y prometio retirar muebles no deseados
- **El contrato nunca fue proporcionado con anticipacion** para revision antes de ninguna firma
- **Este es el Ano 5** del arrendamiento. El primer ano, el arrendatario tuvo un abogado presente para revisar el contrato y este fue aceptable. Las renovaciones posteriores no fueron revisadas por un abogado.
- **Recibos de renta no proporcionados:** El arrendador proporciono recibos de pago el primer ano pero ha dejado de hacerlo. El arrendatario los solicito hoy y el arrendador no los tenia — otra falla de documentacion

- Los arrendatarios estan **pagando un servicio de television por cable/internet que no quieren ni usan**, con equipo que no necesitan, porque el servicio esta a nombre del padre del arrendador y los arrendatarios no pueden cancelar ni devolver el equipo

2.3 Promesas del Arrendador (WhatsApp y Verbales ante Notario)

El arrendador hizo las siguientes promesas (evidencia conservada):

- **Reemplazo de aire acondicionado/HVAC** — prometido por WhatsApp, finalmente reemplazado despues de **3 meses** de retraso en el calor tropical de Cancun
- **Retiro de muebles/cama** — el arrendatario solicito repetidamente al arrendador que retirara una cama no deseada. El arrendador primero dijo que no tenia almacen. Luego, en la firma mas reciente del arrendamiento ante notario, **prometio verbalmente retirarla**. Nunca sucedio. El arrendatario no puede usar una cama comoda porque la cama no deseada del arrendador permanece ahi.
- **Perros permitidos** — el arrendador **acepto verbalmente frente al notario** permitir perros. El primer perro es un **perro de servicio** explicitamente acordado. El perro del esposo del arrendatario estaba presente cuando se mudo y fue agregado al arrendamiento, pero el perro no fue especificamente listado — un descuido agravado por la incapacidad del arrendatario de leer espanol. El arrendador ha visto y reconocido a los perros sin objecion.
- **Cancelacion de television por cable** — discutida hace 2 anos; el servicio esta a nombre del **padre del arrendador** y el arrendatario no puede devolver el equipo (que esta en Cancun), creando un problema de facturacion sin resolver
- Otras promesas relacionadas con el mantenimiento de la propiedad

2.4 Reparaciones Realizadas por el Arrendatario

El arrendatario ha realizado las siguientes reparaciones a su propio costo, todas las cuales eran responsabilidad legal del arrendador:

#	Reparacion	Detalles
1	**Gotera en el techo**	El arrendador le dijo al arrendatario que **comprara el material para el techo** y que ella enviaria trabajadores para aplicarlo. Los trabajadores nunca llegaron. El arrendatario tuvo que hacerlo el mismo **estando lesionado (lesion de espalda)**. Tuvo que remover todos los recubrimientos anteriores que se estaban desprendiendo completamente antes de aplicar el material nuevo. Trabajo extenso. El arrendador nunca le informo al arrendatario que esta era legalmente SU responsabilidad.
2	**HVAC/Aire acondicionado**	Tardo 3 meses en ser reemplazado; el arrendatario sufrio en el calor tropical de Cancun
3	**Calentador de agua**	Reparado una vez por el arrendatario; ahora descompuesto nuevamente
4	**Sanitario**	Apenas descarga; problema de plomeria persistente
5	**Drenaje de la regadera**	Drenaje lento/bloqueado

#	Reparacion	Detalles
6	**Reparacion de piso**	Reparacion estructural/de superficie necesaria
7	**Cama metalica**	Las soldaduras se rompieron en un cuarto de huespedes (no usado por el arrendatario; preparado para la visita de su madre). El arrendatario no causo el dano.
8	**Tinaco (tanque de agua)**	Limpieza y reparacion realizada por el arrendatario
9	**Interruptor de bomba de agua**	Reemplazado por el arrendatario
10	**Dos llaves de lavabo**	Ambas reemplazadas por el arrendatario
11	**Lavabo del bano**	Pegado con silicon al mostrador; tuvo que ser completamente removido y recolocado para acceder y reparar la llave

2.5 El Aumento de Renta Enganoso (Bait-and-Switch)

- Este ano, el arrendador envio un mensaje de texto con un nuevo monto de renta de **$12,500**. El arrendatario acepto.
- Al llegar a la cita (despues de viajar a Cancun en autobus, llegando tarde porque el autobus se retraso), el arrendador dijo **"oh se me olvido, en realidad son $13,500"** — un aumento de ultimo minuto de $1,000
- El arrendatario se sintio incomodo firmando un nuevo contrato dado lo que parecia ser una **tactica enganosa (bait-and-switch)**
- El arrendatario pidio su copia del contrato existente. El arrendador dijo que no la tenia.
- Originalmente se les dijo a los arrendatarios que tendrian que **regresar a Cancun** para obtener la copia notarizada
- Cuando el arrendatario pregunto si el notario la tenia, no hubo respuesta clara
- El arrendador luego afirmo que habia **enviado el contrato electronicamente en el grupo de WhatsApp** — pero **no estaba ahi**. Otro "detalle olvidado" o una mentira deliberada.

Este patron — cambios de precio de ultimo minuto en la cita de firma, sin copia del contrato, historias contradictorias sobre donde esta la copia — constituye **dolo** (engano, Art. 198) y **reticencia** (encubrimiento deliberado, Art. 205).

2.6 Disputa Actual

- El arrendador afirma que el contrato ha **vencido**
- El arrendador exige un **aumento de renta**
- El arrendatario ha continuado pagando la renta al **monto originalmente acordado**
- El arrendador ha **aceptado estos pagos** sin objecion

- El arrendador esta **amenazando con desalojo** como palanca para el aumento de renta
- El arrendador ha **fallado en reembolsar** cualquier costo de reparacion
- El arrendador ha **fallado en entregar** una copia del contrato
- Multiples reparaciones prometidas permanecen **sin resolver** (calentador de agua descompuesto nuevamente, sanitario, drenaje de regadera)

2.6 Evidencia Disponible

- **Mensajes de WhatsApp** documentando las promesas del arrendador (aire acondicionado, retiro de muebles, otros compromisos)
- **Registros de transferencias bancarias** mostrando pagos de renta consistentes al monto original
- **Recibos** de materiales y mano de obra para reparaciones
- **Fotos/videos** de la condicion de la propiedad y reparaciones realizadas
- **Registros notariales** (la escritura existe en el protocolo del notario, accesible por cualquiera de las partes)

---

3. LEGISLACION APLICABLE — TEXTO LITERAL DE LOS ARTICULOS

Todas las citas a continuacion son **textuales** del Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo (edicion 2023).

3.1 Consentimiento y Voluntad (Vicios de la Voluntad)

Articulo 193. La voluntad no es valida si ha sido dada por error, por miedo o por dolo.

Articulo 194. El error sobre la naturaleza del negocio juridico lo anula, si creyendo una de las partes que ha celebrado determinado contrato, la otra parte cree que el celebrado es otro negocio distinto.

Articulo 198. Se entiende por dolo en los negocios juridicos, cualquiera maquinacion o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en el a alguno de los que lo celebran y por mala fe, la disimulacion del error de uno de estos una vez conocido.

Articulo 203. La ignorancia o ausencia de conocimientos respecto al asunto materia del negocio, es causa de nulidad de este, cuando induce a error a quien la padece.

Articulo 204. Tambien es causa de nulidad la reticencia si induce a error.

Articulo 205. La reticencia es el silencio voluntariamente guardado por una de las partes, acerca de un hecho o circunstancia que la otra tendria interes en conocer para estar en aptitud consciente de celebrar el negocio.

Articulo 211. No es licito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo, de la mala fe, reticencia o de la violencia.

3.2 Manifestacion de la Voluntad — Requisito de Idioma

Articulo 383. La manifestacion de la voluntad no existe si quien la emite es:

a) Un nino menor de siete anos de edad;

b) Una persona privada de inteligencia por locura, idiotez o imbecilidad, aunque tenga intervalos lucidos, salvo en este ultimo caso, disposicion de la ley;

c) Un sordomudo que no sepa leer ni escribir, ni darse a entender mediante interprete por el lenguaje escrito o mimico en que se imparte instruccion escolar a los de su clase;

d) Las personas que no sepan leer ni escribir, ni conozcan el idioma en que pudiera aparecer haber contratado.

3.3 Clasificacion de Nulidad

Articulo 384. La falta de cualquiera de los requisitos que menciona el articulo 135 produce la nulidad absoluta del acto, la que operaria de pleno derecho si no hay un principio o inicio de ejecucion.

Articulo 385. Si hay un principio de ejecucion, la nulidad absoluta debe ser necesariamente declarada en juicio.

Articulo 386. La ilicitud en el objeto, en el motivo o fin o en la condicion del negocio juridico, produce la nulidad absoluta de este; pero tal nulidad es relativa cuando por disposicion de una ley no reune todos los caracteres enumerados en el articulo 388.

Articulo 387. La nulidad relativa del negocio juridico tambien se produce: I.- Por incapacidad legal del autor o de una de las partes, siempre que no se trate de las personas enumeradas en el articulo 383. II.- Por vicios de la voluntad; III.- Porque esta no se haya manifestado en la forma que la ley establece; y IV.- Por lesion.

Articulo 388. La nulidad absoluta puede ser invocada por quien tenga interes ilegitimo en hacerla valer; es imprescriptible; no se extingue por renuncia expresa o tacita ni por confirmacion o ratificacion, y los tribunales, aun de oficio, pueden tomarla en consideracion.

Articulo 390. La nulidad absoluta se produce de pleno derecho y por el solo hecho de que se cometa la infraccion.

Articulo 394. La nulidad por vicios de la voluntad, lesion o incapacidad que no sea absoluta, solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios, se ha perjudicado por la lesion o es el incapaz.

Articulo 398. La accion de nulidad fundada en error prescribe en el lapso de dos anos, a no ser que el que incurrio en el lo conozca antes de que expire ese termino, pues en este caso la accion prescribe a los noventa dias contados desde aquel en que el error fue conocido.

Articulo 401. El negocio juridico viciado de nulidad solo en parte, no es totalmente nulo si sus partes integrantes pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el negocio se quiso que solo integramente subsistiera.

3.4 Deberes del Notario

Articulo 220. Siempre que por requerirlo la ley o por voluntad de los interesados, un documento privado sea ratificado ante Notario, Registrador, Juez de Primera Instancia, Menor, de Paz o autoridad administrativa, estos, en sus respectivos casos, deben cerciorarse de la identidad de las partes, de su capacidad y de la autenticidad de las firmas.

3.5 Responsabilidad Civil

Articulo 87. Todo hecho del hombre, que no constituya delito, ejecutado por culpa o negligencia, sean estas simples o dolosas, que causen dano a otro en su persona o en sus bienes, obliga a su autor a la reparacion del dano y a la indemnizacion de los perjuicios de acuerdo con las disposiciones de este Codigo.

Articulo 98. Las personas que ejercen profesiones tecnicas o liberales, estan obligadas a responder de los danos y perjuicios causados en el desempeno de su encargo, por sus auxiliares, ayudantes, colaboradores, pasantes, enfermos o empleados.

Articulo 104. El propietario de un edificio es responsable de los danos que resulten de la ruina de todo o parte de el, si esta sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por vicios de construccion.

3.6 Orden Publico y Proteccion de la Parte Debil

Articulo 8. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interes publico, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.

Articulo 13. Los actos juridicos, ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o del orden publico, seran nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

Articulo 21. En caso de conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidira a favor del que trata de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidira observando la mayor igualdad posible entre los interesados, y a favor de la parte mas debil.

Articulo 23. La proteccion del orden publico incluira la proteccion del economica, social o culturalmente debil.

Articulo 24. Sera nulo el acto juridico en que alguien, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado.

3.7 Arrendamiento — Obligaciones del Arrendador

Articulo 2682. El arrendamiento debe otorgarse por escrito y su vigencia se inicia, salvo convenio en contrario, con la entrega del bien.

Articulo 2687. El arrendador esta obligado, aunque no haya pacto expreso:

I.- A mantener el bien arrendado en estado de servir para el uso convenido, y a falta de convenio al respecto, para el uso a que aquel, por su misma naturaleza, estuviere destinado, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias;

II.- A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso del bien arrendado, o del suministro de los servicios basicos, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.

III.- A garantizar el uso o goce pacifico del bien por todo el tiempo del contrato; y

IV.- A responder de los danos y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos del bien, anteriores al arrendamiento.

Articulo 2688. El arrendador no puede, durante el arrendamiento, mudar la forma del bien arrendado, ni intervenir en el uso legitimo de el, salvo el caso designado en la fraccion II del articulo anterior, a cuyo efecto el arrendatario debera poner en conocimiento del arrendador, a la brevedad posible, la necesidad de las reparaciones, bajo pena de pagar les danos y perjuicios que su omision cause.

Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que este destinado el bien, quedara a eleccion del arrendatario demandar la rescision del arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al arrendador al cumplimiento de su obligacion, mediante el procedimiento rapido que se establezca en el Codigo de Procedimientos Civiles; en la inteligencia de que si el arrendador no hiciere las reparaciones en el termino que en ejecucion de sentencia fije el juez, este podra autorizar al arrendatario a que las haga a cuenta de rentas.

El juez, segun las circunstancias del caso, decidira sobre el pago de los danos y perjuicios que se causen al arrendatario por falta de oportunidad en las reparaciones.

Articulo 2692. El arrendador responde de los vicios o defectos del bien arrendado que impidan su uso, aunque el no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido sin culpa del arrendatario, en el curso del arrendamiento. El arrendatario puede pedir en este caso la disminucion de la renta o la rescision del contrato, salvo que se pruebe que tuvo conocimiento antes, o en el momento de celebrarlo, de los vicios o defectos del bien arrendado.

Articulo 2694. Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario:

I.- Si en el contrato, o posteriormente, lo autorizo para hacerlas y se obligo a pagarlas;

II.- Si se trata de mejoras utiles y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato;

III.- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizo al arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento.

Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III deberan ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio del bien arrendado.

3.8 Obligaciones del Arrendatario (Limitadas)

Articulo 2695. El arrendatario esta obligado:

V.- A hacer las reparaciones de los deterioros de poca importancia que sufra el inmueble o sus accesorios y que regularmente se causan al habitar una casa;

3.9 Habitabilidad y Disposiciones Irrenunciables

Articulo 2698. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso del bien arrendado, no se causara renta mientras dure el impedimento, y si este dura mas de dos meses, podra el arrendatario pedir la rescision del contrato. En cambio, si por las mismas causas solo se impide en parte el uso del bien, podra el arrendatario pedir la reduccion parcial de la renta, a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescision del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el parrafo anterior. **Lo dispuesto en este articulo no es renunciable.**

Articulo 2707. El arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso total del bien, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento y a pedir la rescision del contrato, en tanto que si la perdida del uso no es total sino parcial, solo podra pedir la reduccion equitativa de la renta; pero tambien podra demandar la rescision, si dicha perdida parcial del uso dura mas de dos meses.

Articulo 2709. No podra darse en arrendamiento una localidad que no reuna las condiciones de higiene y salubridad exigidas por el Codigo Sanitario. El arrendador que no haga las obras que ordenen las autoridades del ramo como necesarias para que tina localidad sea habitable e higienica, es responsable de los danos y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa. No puede renunciarse anticipadamente el derecho de

cobrar esta indemnizacion.

3.10 Renovacion y Terminacion del Arrendamiento

Articulo 2714. Todos los arrendamientos de predios rusticos o urbanos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluiran a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte dado en forma indubitable con dos meses de anticipacion si el predio es urbano, y con un ano si es rustico.

Articulo 2738. A mas tardar quince dias despues de vencido un contrato de arrendamiento, tendra derecho el inquilino, siempre que este al corriente en el pago de las rentas, a pedir que se le prorrogue hasta por un ano ese contrato. Podra el arrendador aumentar hasta un diez por ciento, la renta anterior, siempre que demuestre que los alquileres en la zona de que se trate, han sufrido alzas que justifiquen el aumento.

Quedan exceptuados de la obligacion de prorrogar el contrato de arrendamiento los propietarios que quieran habitar la casa, ocupar personalmente el local destinado a despacho, industria o comercio, o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha vencido, bajo el concepto de que si pasados tres meses de la ejecutoriacion del fallo respectivo el arrendador no habitare la casa, no cultivare el predio o no ocupare personalmente el local destinado a despacho, comercio o industria, sera condenado, en el procedimiento sumarisimo que senale el Codigo de la materia, a entregarle al inquilino, por via de indemnizacion, el importe de la renta correspondiente a los meses que fije discrecionalmente el Juez o Tribunal y que no podra exceder de doce meses.

Articulo 2739. Si despues de terminado el arrendamiento y su prorroga, si la hubo, continua el arrendatario sin oposicion en el goce y uso del predio, y este es rustico, se entendera renovado el contrato por otro ano, y por tiempo indefinido si la finca es urbana. En cualquiera de ambos casos el arrendatario debera pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato, con arreglo a lo que pagaba.

Articulo 2740. Cuando haya prorroga en el contrato de arrendamiento o tacita reconduccion a que respectivamente se refieren los dos articulos anteriores, cesan las obligaciones otorgadas por un tercero para la seguridad del arrendamiento, salvo convenio en contrario.

Articulo 2741. El arrendador puede exigir la rescision del contrato:

I.- Por falta de pago de la renta en los terminos prevenidos en la fraccion I del articulo 2683;

II.- Por usarse el bien en contravencion a lo dispuesto en la fraccion III del articulo 2695; y

III.- Por el subarriendo del bien en contravencion a lo dispuesto en el articulo 2716.

Articulo 2744. Si el predio dado en arrendamiento fuere enajenado judicialmente, el contrato de arrendamiento subsistira, a menos que aparezca que se celebro dentro de los sesenta dias anteriores al secuestro de la finca.

3.11 Enriquecimiento Ilegitimo y Gestion de Negocios

Articulo 44. El que sin mandato y sin estar obligado a ello se encargue de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueno del negocio.

Articulo 48. El dueno de un negocio que aproveche las ventajas de la gestion, debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraido a nombre de el, indemnizarlo de las que haya contraido personalmente y reembolsarle los gastos necesarios y utiles que hubiere hecho.

Articulo 60. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, esta obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que el se ha enriquecido.

Articulo 61. Cuando el enriquecimiento consista en la adquisicion de un bien, la indemnizacion sera, a eleccion del demandado, por el precio del bien o la restitucion del mismo.

3.12 Prescripcion (Plazos de Caducidad)

Articulo 2464. Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periodicas no cobradas a su vencimiento, quedaran prescritas en dos anos, contados desde el vencimiento de cada una de ellas.

---

4. ANALISIS JURIDICO

4.1 Consentimiento Viciado — Barrera Idiomatica y Condicion de Extranjero

Este es el argumento mas poderoso de todo el caso.

4.1.1 La Opcion Nuclear: Art. 383(d) — La Voluntad No Existe

> **Art. 383(d):** "Las personas que no sepan leer ni escribir, **ni conozcan el idioma en que pudiera aparecer haber contratado.**"
>
> Significado: Las personas que no saben leer ni escribir, **o que no conocen el idioma en que pudieran parecer haber contratado.**

La ley establece que para tales personas, **"la manifestacion de la voluntad no existe"** — la manifestacion de voluntad **no existe**. Esto no es simplemente un defecto; significa que la voluntad **nunca se formo**.

Aplicacion a este caso:

- El arrendatario es un ciudadano extranjero que no habla espanol
- El contrato fue redactado integramente en espanol
- No se proporciono traduccion
- No hubo interprete presente
- Por lo tanto, el arrendatario **no conocia el idioma en el que parecio haber contratado**

Conforme al Art. 383(d), la manifestacion de voluntad del arrendatario **no existe**. Combinado con el Art. 384, la ausencia de un requisito esencial (consentimiento/voluntad conforme al Art. 135) produce **nulidad absoluta**.

Consecuencias del Art. 388 sobre la nulidad absoluta:

- Puede ser invocada por cualquier persona con interes legitimo
- Es **imprescriptible** (nunca caduca)
- No puede extinguirse por renuncia expresa o tacita
- No puede subsanarse por confirmacion o ratificacion
- Los tribunales pueden considerarla **de oficio** (incluso sin que se solicite)

Consideracion estrategica: El Art. 401 establece que un contrato parcialmente nulo puede tener sus partes validas subsistentes. El arrendatario puede no querer anular TODO el contrato (ya que el arrendamiento en si beneficia al arrendatario). En cambio, el arrendatario puede argumentar que clausulas abusivas especificas (como "el arrendatario es responsable de todas las reparaciones") son absolutamente nulas mientras que los terminos beneficos del arrendamiento sobreviven. Esta es una intervencion quirurgica: anular las clausulas malas, conservar el arrendamiento.

4.1.2 Vicios de la Voluntad

Incluso si un tribunal no aplica el Art. 383(d) directamente, existen multiples vicios del consentimiento:

Error (Art. 193, 203): La ignorancia del espanol por parte del arrendatario significa que estaba en error fundamental sobre los terminos del contrato. El Art. 203 establece especificamente que "la ignorancia o ausencia de conocimientos respecto al asunto materia del negocio" es causa de nulidad cuando induce a error.

Reticencia (Art. 204-205): La omision del arrendador en revelar — o asegurar que el arrendatario comprendiera — los terminos criticos del contrato (especialmente la clausula de "todas las reparaciones") constituye **reticencia**: "el silencio voluntariamente guardado por una de las partes, acerca de un hecho o circunstancia que la otra tendria interes en conocer." El arrendatario obviamente tenia interes en saber que el contrato supuestamente lo hacia responsable de todas las reparaciones.

Dolo (Art. 198): Apresurar a un no hispanohablante en una firma notarizada exclusivamente en espanol sin traduccion ni interprete puede constituir "maquinacion o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en el a alguno de los que lo celebran."

Irrenunciable (Art. 211): "No es licito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo, de la mala fe, reticencia o de la violencia." Cualquier clausula en el contrato que pretenda renunciar a estos derechos de nulidad es a su vez nula.

4.1.3 Explotacion de la Ignorancia (Art. 24)

> "Sera nulo el acto juridico en que alguien, **explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia** o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado."

Un ciudadano extranjero que no habla espanol, firmando un contrato que no puede leer, que contiene terminos que lo hacen responsable de todas las reparaciones de una propiedad que no le pertenece — esto es un caso de libro de explotacion de "suma ignorancia" y "notoria inexperiencia."

4.1.4 Plazos de Prescripcion para Acciones de Nulidad

- **Nulidad absoluta (Art. 383(d) + 388):** IMPRESCRIPTIBLE. Sin limite de tiempo. Nunca.
- **Nulidad basada en error (Art. 398):** 2 anos desde el contrato, O 90 dias desde que se descubrio el error (lo que ocurra despues)
- **Nulidad por forma (Art. 393):** 2 anos desde la celebracion del contrato

4.2 Incumplimiento de los Deberes del Notario

4.2.1 La Obligacion Legal del Notario

> **Art. 220:** Los funcionarios que ratifiquen documentos deben "cerciorarse de la identidad de las partes, de su capacidad y de la autenticidad de las firmas."

"Cerciorarse" significa "asegurarse de" o "verificar." El notario tiene un deber afirmativo de verificar no solo la identidad y autenticidad de las firmas, sino la **capacidad** (capacidad). Una persona que no comprende el idioma del documento que esta firmando carece de la capacidad practica para consentir a sus terminos.

4.2.2 El Incumplimiento del Notario

El notario fallo en:

1. **Verificar la comprension del arrendatario** del documento en espanol
2. **Requerir o proporcionar un traductor/interprete** para una parte visiblemente extranjera y no hispanohablante
3. **Asegurar el consentimiento informado** — el proposito mismo de la notarizacion
4. **Proteger los intereses del cliente que paga** — el arrendatario pago los honorarios del notario

4.2.3 Conflicto de Intereses

La situacion del notario presenta un claro conflicto:

- El **arrendatario pago los honorarios del notario**, estableciendo al arrendatario como cliente del notario
- El **arrendador eligio al notario**, creando una relacion de confianza/lealtad entre arrendador y notario
- El deber del notario era hacia **ambas partes**, pero particularmente hacia la parte que paga
- El notario fallo en proteger los intereses del cliente que paga mientras facilitaba un contrato que beneficiaba a la parte que selecciono al notario

4.2.4 Responsabilidad Profesional

> **Art. 87:** "Todo hecho del hombre, que no constituya delito, ejecutado por culpa o negligencia, sean estas simples o dolosas, que causen dano a otro en su persona o en sus bienes, obliga a su autor a la reparacion del dano y a la indemnizacion de los perjuicios."

> **Art. 98:** "Las personas que ejercen profesiones tecnicas o liberales, estan obligadas a responder de los danos y perjuicios causados en el desempeno de su encargo."

La negligencia del notario al no asegurar la comprension del arrendatario causo dano directo: el arrendatario firmo un contrato con terminos (especialmente la clausula de "todas las reparaciones") que nunca comprendio, lo que resulto en miles de pesos en costos de reparacion que el arrendatario nunca debio haber asumido.

Acciones disponibles:

- Queja ante el **Colegio de Notarios de Quintana Roo**
- Demanda de responsabilidad civil conforme a los Arts. 87 y 98
- Solicitud al notario de una **copia certificada** de la escritura (el arrendatario tiene un derecho absoluto a

esto como parte del instrumento)

4.3 Falta de Entrega de Copia del Contrato

> **Art. 2682:** "El arrendamiento debe otorgarse por escrito..."

El arrendador nunca proporciono al arrendatario una copia del contrato firmado. Dado que el contrato fue notarizado, una copia certificada (testimonio) existe en el protocolo del notario. El arrendatario puede solicitarla directamente al notario. Sin embargo, la falta de entrega de la copia por parte del arrendador agrava el problema de consentimiento — el arrendatario no puede cumplir con terminos que ni comprendio al momento de la firma ni ha podido revisar desde entonces.

Principio clave (Art. 21): La ambiguedad se resuelve "a favor de la parte mas debil." El arrendatario — un extranjero sin copia del contrato, sin capacidad en el idioma espanol — es incuestionablemente la parte mas debil.

4.4 Tacita Reconduccion — Renovacion Automatica del Arrendamiento

> **Art. 2739:** "Si despues de terminado el arrendamiento y su prorroga, si la hubo, continua el arrendatario sin oposicion en el goce y uso del predio [...] y por tiempo indefinido si la finca es urbana."

El arrendamiento se ha renovado automaticamente por TIEMPO INDEFINIDO porque:

1. **Cancun es zona urbana** ("finca urbana")
2. El arrendatario continuo ocupando despues de que cualquier plazo original venciera
3. El arrendador **no se opuso** a la ocupacion continuada
4. El arrendador **acepto pagos de renta** al monto original

Consecuencias:

- **La renta esta fijada:** "con arreglo a lo que pagaba" — el arrendatario paga conforme a lo que ya venia pagando
- **No puede terminarse sin 2 meses de aviso por escrito** (Art. 2714) — las amenazas verbales no cuentan
- **El arrendador NO PUEDE afirmar que el contrato "vencio"** — una vez que se activa la tacita reconduccion, el contrato se renueva por operacion de ley
- **Las garantias de terceros (fianzas) terminaron** (Art. 2740) — el arrendador perdio su garantia

Incluso si el arrendador da el aviso apropiado de 2 meses, el arrendatario tiene derecho a exigir el reembolso de todas las reparaciones y mejoras antes de desocupar (Art. 2694-III, aplicable a arrendamientos de plazo indefinido).

4.5 Acuerdo sobre el Aire Acondicionado — Promesa Escrita por WhatsApp

La promesa del arrendador de reemplazar el aire acondicionado/HVAC fue hecha **por escrito via WhatsApp**. Esto es significativo porque:

1. **Los mensajes de WhatsApp son prueba admisible** en los tribunales mexicanos

2. La promesa constituye un **compromiso escrito** — mas fuerte que un mero acuerdo verbal
3. El arrendador eventualmente reemplazo el aire acondicionado, **confirmando que la obligacion existia**, pero tardo **3 meses** — durante los cuales el arrendatario sufrio en el calor tropical de Cancun (temperaturas promedio de 30-35C)

Fundamento legal de la reclamacion del aire acondicionado:

- **Art. 2687-I:** El arrendador debe mantener la propiedad "en estado de servir para el uso convenido" — el aire acondicionado es necesario para la habitabilidad en Cancun
- **Art. 2709:** La propiedad debe cumplir con estandares de salud e higiene — una vivienda sin aire acondicionado en el Cancun tropical no cumple con este estandar
- **Art. 2698:** Durante los 3 meses sin aire acondicionado, el arrendatario fue parcialmente impedido del uso completo de la propiedad, lo que le da derecho a una **reduccion parcial de renta** — y este derecho es **irrenunciable** ("lo dispuesto en este articulo no es renunciable")
- **Art. 2707:** Si la perdida de uso excedio 2 meses (asi fue — 3 meses), el arrendatario puede demandar la rescision O una reduccion equitativa de renta

Promesa de retiro de muebles: El arrendador tambien prometio por WhatsApp retirar muebles no deseados pero no lo ha hecho. Conforme al Art. 2688, el arrendador "no puede mudar la forma del bien arrendado, ni intervenir en el uso legitimo." A la inversa, dejar articulos no deseados que interfieren con el uso del arrendatario viola el deber de goce pacifico (Art. 2687-III).

4.6 Nulidad de la Clausula "El Arrendatario es Responsable de Todas las Reparaciones"

El contrato supuestamente contiene una clausula que hace al arrendatario responsable de **todas** las reparaciones. Esta clausula es **nula e ineficaz** por multiples fundamentos independientes:

Fundamento 1: El Consentimiento Nunca Existio (Art. 383(d))

El arrendatario no conocia el espanol. Su voluntad respecto a esta clausula **no existe**. La clausula no tiene fuerza legal.

Fundamento 2: La Ley Obligatoria No Puede Renunciarse (Art. 8, 2687)

El Art. 2687 usa la frase "esta obligado, **aunque no haya pacto expreso**" — el arrendador esta obligado "aunque no exista acuerdo expreso." Esta es ley obligatoria que no puede eludirse por contrato.

Fundamento 3: Violacion del Orden Publico (Art. 13, 23)

Los actos contrarios a las leyes prohibitivas o al orden publico son nulos (Art. 13). La proteccion al arrendatario es explicitamente parte del orden publico (Art. 23 — proteccion del "economica, social o culturalmente debil").

Fundamento 4: Irrenunciabilidad Explicita (Art. 2698, 2709)

El Art. 2698 termina con "lo dispuesto en este articulo no es renunciable." El Art. 2709 establece que la responsabilidad del arrendador por fallas de habitabilidad "no puede renunciarse anticipadamente." Estas disposiciones demuestran que los articulos de arrendamiento de proteccion al arrendatario son normas de orden publico irrenunciables.

Fundamento 5: Explotacion de la Ignorancia (Art. 24)

Insertar una clausula de "todas las reparaciones" en un contrato firmado por un no hispanohablante que no podia comprenderlo constituye explotacion de "suma ignorancia."

Fundamento 6: Nulidad Parcial (Art. 401)

Incluso si el contrato no es enteramente nulo, la clausula de "todas las reparaciones" puede ser separada y anulada de forma independiente mientras el resto del contrato subsiste.

4.7 Analisis de Cada Reparacion Pendiente

#	Reparacion	Analisis Juridico	Articulos
1	**Gotera en el techo**	Defecto estructural. El arrendador es estrictamente responsable incluso si lo desconocia.	Art. 2687-I, 2692, 104
2	**HVAC (retraso de 3 meses)**	Esencial para la habitabilidad en Cancun. Retraso de 3 meses = impedimento parcial del uso que da derecho a reduccion de renta. Irrenunciable.	Art. 2687-I, 2698, 2707, 2709
3	**Calentador de agua (descompuesto nuevamente)**	Servicio esencial ("servicios basicos"). Falla repetida indica necesidad de reemplazo, no reparacion.	Art. 2687-I, 2687-II, 2692
4	**Sanitario (apenas descarga)**	Saneamiento basico = estandar de salud/higiene. Responsabilidad del arrendador.	Art. 2687-I, 2709
5	**Drenaje de regadera (lento/bloqueado)**	Infraestructura de plomeria = responsabilidad del arrendador. No es "deterioro de poca importancia."	Art. 2687-I, 2692
6	**Reparacion de piso**	Dano estructural/de superficie mas alla del desgaste normal = responsabilidad del arrendador.	Art. 2687-I, 104
7	**Cama metalica (soldaduras rotas)**	Articulo amueblado que fallo estructuralmente. El arrendatario no lo uso ni lo dano. El arrendador proporciono mobiliario defectuoso.	Art. 2687-I, 2692 (vicios ocultos)
8	**Tinaco (tanque de agua)**	Infraestructura de agua = servicio esencial. Limpieza y reparacion = mantenimiento necesario.	Art. 2687-I, 2687-II
9	**Interruptor de bomba de agua**	Componente de infraestructura para servicio de agua.	Art. 2687-I, 2687-II

Lo que NO es responsabilidad del arrendatario (Art. 2695-V):
El arrendatario solo es responsable de "deterioros de poca importancia que sufra el inmueble o sus accesorios y que regularmente se causan al habitar una casa" — desgaste menor por habitacion normal (focos, pintura menor, apretar tornillos). **Ninguna** de las reparaciones anteriores califica.

4.8 Enriquecimiento Ilegitimo

Cada reparacion que el arrendatario realizo **incremento el valor** de la propiedad del arrendador o la mantuvo a expensas del arrendatario.

> **Art. 60:** "El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, esta obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que el se ha enriquecido."

Elementos satisfechos:

1. **Enriquecimiento:** La propiedad del arrendador ha sido mantenida y mejorada (techo, plomeria, sistema de agua, cama, pisos)
2. **Empobrecimiento:** El arrendatario gasto dinero en reparaciones que no eran su obligacion legal
3. **Sin causa legal:** El Art. 2687 asigna la responsabilidad de reparaciones al arrendador; la clausula de "todas las reparaciones" es nula

Adicionalmente, gestion de negocios (Art. 44, 48): El arrendatario gestiono los asuntos de la propiedad del arrendador al realizar reparaciones. El arrendador, que se beneficia de estas reparaciones, debe reembolsar todos los gastos necesarios y utiles (Art. 48).

Reembolso de mejoras (Art. 2694):

- **Art. 2694-II:** Si el contrato se rescinde por culpa del arrendador, el arrendador paga todas las mejoras utiles
- **Art. 2694-III:** En un arrendamiento de plazo indefinido (que es el actual), si el arrendador lo termina antes de que el arrendatario haya sido compensado, el arrendador debe pagar
- El parrafo final del Art. 2694 establece que estas deben ser pagadas "no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio del bien arrendado" — **incluso si el contrato dice que las mejoras pertenecen al arrendador**

4.9 La Clausula de Desocupacion de 15 Dias es Nula

El contrato de arrendamiento contiene una clausula que requiere solo **15 dias de aviso** para desocupar. Esto contradice directamente la ley obligatoria:

> **Art. 2714:** "Todos los arrendamientos de predios rusticos o urbanos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluiran a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte dado en forma indubitable con **dos meses de anticipacion si el predio es urbano**, y con un ano si es rustico."

La ley requiere 2 meses para propiedad urbana. La clausula de 15 dias es nula porque:

1. **Art. 8:** La voluntad privada no puede anular la ley obligatoria
2. **Art. 13:** Los actos contrarios al orden publico son nulos
3. **Art. 2714** es una disposicion de proteccion al arrendatario que no puede acortarse por contrato
4. Incluso si el arrendamiento original tenia un plazo fijo, la tacita reconduccion (Art. 2739) lo convirtio en

plazo indefinido, haciendo obligatoria la regla de 2 meses del Art. 2714

Esta es otra clausula que el arrendatario no pudo haber comprendido (Art. 383(d)) — acepto 15 dias sin saber que la ley le otorga 2 meses. La clausula es nula tanto por vicios del consentimiento como por orden publico.

4.10 Incertidumbre sobre la Propiedad del Inmueble

El arrendador declaro que la propiedad pertenece a **sus padres**. Esto plantea serias preguntas:

1. **Art. 2679:** "Quien no es dueno del bien podra arrendarlo si tiene facultad para celebrar el contrato, ya en virtud de autorizacion del dueno, ya por disposicion de la ley." — Si el arrendador no es el propietario, solo puede arrendar con la autorizacion del dueno.
2. **Si el arrendador carece de autorizacion adecuada**, el arrendamiento puede tener problemas de validez adicionales — pero estos perjudicarian mas al arrendador que al arrendatario, ya que el arrendatario es la parte en posesion.
3. **Art. 2684:** Si la propiedad del inmueble se transfiere durante el arrendamiento, el arrendamiento subsiste y el nuevo dueno hereda las obligaciones del arrendador. Esto protege al arrendatario independientemente de disputas de propiedad.
4. **Los servicios y television por cable estan a nombre del arrendador/padre** — evidencia adicional de una propiedad familiar donde el arrendador puede no tener plena autoridad.

Valor estrategico: Exigir prueba de propiedad (o representacion autorizada) crea presion adicional sobre el arrendador y puede revelar mas irregularidades en la cadena contractual.

4.11 Amenazas de Desalojo como Coaccion para Aumento de Renta

El arrendador esta usando amenazas de desalojo para presionar al arrendatario a aceptar un aumento de renta. Esto constituye:

1. **Interferencia con el goce pacifico** (Art. 2687-III): El arrendador debe "garantizar el uso o goce pacifico del bien por todo el tiempo del contrato." Las amenazas de desalojo violan este deber.
2. **Potencial violencia/intimidacion** (Art. 206-207): Usar amenazas para forzar una modificacion contractual puede constituir "violencia" bajo el Codigo Civil si las amenazas causan al arrendatario temor de perder su hogar.
3. **Sin base legal para desalojo** (Art. 2741): Las UNICAS causas de rescision a favor del arrendador son:
   - Falta de pago de renta (el arrendatario SI esta pagando)
   - Uso indebido del bien (el arrendatario lo usa para su proposito previsto)
   - Subarrendamiento no autorizado (no hay subarrendamiento)

   Ninguna de estas aplica.
4. **Terminacion improcedente:** Incluso para un arrendamiento de plazo indefinido, el arrendador debe dar **2 meses de aviso por escrito en forma indubitable** (Art. 2714 — "forma indubitable"). Las amenazas verbales y la presion informal no califican.

---

5. DEFENSAS DISPONIBLES PARA EL ARRENDATARIO

Defensa 1: Tacita Reconduccion (Art. 2739)

El arrendamiento es de plazo indefinido. El arrendador no puede alegar vencimiento. La renta esta fijada al monto original.

Defensa 2: Consentimiento Viciado / Nulidad Absoluta de Clausulas Abusivas (Arts. 383(d), 384, 388)

El arrendatario no conocia el espanol. La clausula de "todas las reparaciones" (y potencialmente todo el contrato) carece de consentimiento valido. Esta nulidad es **imprescriptible**.

Defensa 3: Obligaciones Irrenunciables del Arrendador (Arts. 2687, 2698, 2709)

Las obligaciones de reparacion del arrendador existen por ley obligatoria, independientemente de cualquier clausula contractual. La clausula de "todas las reparaciones" es nula.

Defensa 4: Pago Continuo de Renta (Registros de Transferencia Bancaria)

El arrendatario ha pagado consistentemente la renta y el arrendador la ha aceptado. No hay fundamento para rescision bajo el Art. 2741-I.

Defensa 5: Proteccion de la Parte Debil (Arts. 21, 23, 24)

Toda ambiguedad se resuelve a favor de la parte mas debil. El arrendatario — un extranjero sin copia del contrato — es claramente la parte mas debil.

Defensa 6: Incumplimiento Propio del Arrendador (Art. 2688)

El arrendador ha incumplido multiples obligaciones (reparaciones, copia del contrato, promesas). Una parte en incumplimiento no puede exigir cumplimiento de la otra parte (exceptio non adimpleti contractus).

Defensa 7: Prescripcion de Reclamaciones de Renta (Art. 2464)

Cualquier reclamacion por diferencias de renta con mas de 2 anos de antiguedad esta prescrita.

---

6. CONTRADEMANDAS CONTRA EL ARRENDADOR

Contrademanda 1: Reembolso de Todas las Reparaciones

Fundamento legal: Arts. 2688, 2694 (II y III), 48, 60-61
Monto: Total de todos los costos de reparacion (ver Tabla de Reparaciones abajo)

Contrademanda 2: Reduccion Retroactiva de Renta — 3 Meses sin Aire Acondicionado

Fundamento legal: Arts. 2698 (irrenunciable), 2707
Monto: Reduccion parcial de renta por 3 meses (a determinarse por perito o acuerdo)

Contrademanda 3: Danos y Perjuicios por Incumplimiento de Obligaciones de Mantenimiento

Fundamento legal: Arts. 2687-IV, 2688 (parrafo final), 2692, 87
Monto: Danos sufridos por vivir sin aire acondicionado 3 meses en calor tropical, problemas continuos de agua caliente, problemas de plomeria

Contrademanda 4: Nulidad de Clausulas Abusivas

Fundamento legal: Arts. 383(d), 384, 386, 388, 401
Efecto: Anular la clausula de "todas las reparaciones" preservando el arrendamiento

Contrademanda 5: Danos por Incumplimiento de Promesas por WhatsApp

Fundamento legal: Arts. 2687-III (goce pacifico), principios generales de obligaciones
Evidencia: Mensajes de WhatsApp documentando promesas hechas e incumplidas

Contrademanda 6: Reclamacion de Responsabilidad Profesional Contra el Notario

Fundamento legal: Arts. 87, 98, 220
Accion: Presentar queja ante el Colegio de Notarios de Quintana Roo; demanda civil por danos causados por la negligencia del notario

---

7. TABLA DE REEMBOLSO DE REPARACIONES

#	Reparacion / Mejora	Costo Estimado (MXN)	Fundamento Legal	Metodo de Recuperacion
1	**Gotera en el techo** — reparacion	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 104	Art. 2688, 60-61
2	**HVAC/AC** — retraso de 3 meses + reclamacion de reduccion de renta	[Insertar costo + reduccion de renta]	Art. 2687-I, 2698, 2707, 2709	Art. 2688, 2698
3	**Calentador de agua** — primera reparacion	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 2687-II	Art. 2688, 60-61

#	Reparacion / Mejora	Costo Estimado (MXN)	Fundamento Legal	Metodo de Recuperacion
4	**Calentador de agua** — descompuesto nuevamente (necesita reemplazo)	[Insertar costo estimado]	Art. 2687-I, 2692	Art. 2688-I (orden judicial)
5	**Sanitario** — problema persistente de descarga	[Insertar costo estimado]	Art. 2687-I, 2709	Art. 2688-I
6	**Drenaje de regadera** — lento/bloqueado	[Insertar costo estimado]	Art. 2687-I, 2692	Art. 2688-I
7	**Reparacion de piso**	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 104	Art. 2688, 60-61
8	**Cama metalica** — reparacion de soldadura (cuarto de huespedes)	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 2692	Art. 2688, 60-61
9	**Tinaco (tanque de agua)** — limpieza y reparacion	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 2687-II	Art. 2688, 60-61
10	**Interruptor de bomba de agua** — reemplazo	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 2687-II	Art. 2688, 60-61
11	**Dos llaves de lavabo** — reemplazadas	[Insertar costo real]	Art. 2687-I	Art. 2688, 60-61
12	**Lavabo del bano** — remocion/recolocacion (pegado con silicon al mostrador)	[Insertar costo real]	Art. 2687-I, 2692	Art. 2688, 60-61
	SUBTOTAL — Reparaciones	**[Sumar todos los costos]**		
	Reduccion de renta — 3 meses sin AC	**[Calcular]**	Art. 2698, 2707	Irrenunciable
	GRAN TOTAL	**[Total]**		

Instrucciones para Completar Esta Tabla

1. **Reunir todos los recibos** (recibos, facturas) de materiales y mano de obra
2. **Fotografiar el estado actual** de todos los elementos (especialmente calentador de agua, sanitario, drenaje de regadera)
3. **Obtener presupuestos por escrito** de profesionales autorizados para las reparaciones pendientes
4. **Calcular la reduccion de renta** por los 3 meses sin aire acondicionado (un perito/experto determina el porcentaje, pero 30-50% es razonable para una vivienda en calor tropical sin climatizacion)
5. Esta tabla puede presentarse ante PROFECO, un juez, o en una carta de demanda

8. VENTAJAS LEGALES DEL ARRENDATARIO Y DEBILIDADES DEL ARRENDADOR

VENTAJA 1: Art. 383(d) — La Bomba del Idioma (Imprescriptible)

El arrendatario puede invocar nulidad absoluta de cualquier clausula **en cualquier momento** — no hay plazo de prescripcion. Esto significa que incluso anos despues, el arrendatario puede impugnar la clausula de "todas las reparaciones." El arrendador nunca puede subsanar este defecto sin un nuevo acuerdo debidamente traducido y con consentimiento adecuado.

VENTAJA 2: Prescripcion de Renta — El Reloj de 2 Anos (Art. 2464)

Si el arrendador reclama rentas atrasadas o diferencias de renta de mas de 2 anos atras, esa reclamacion esta **prescrita**. Plazo duro, sin excepciones.

VENTAJA 3: El Arrendador No Puede Modificar la Propiedad Durante el Arrendamiento (Art. 2688)

El arrendador no puede alterar la forma de la propiedad ni interferir con el uso legitimo. Si el arrendador intenta "renovar para desalojar" o iniciar construccion para hacerla inhabitable — eso es una violacion.

VENTAJA 4: Responsabilidad Estricta por Defectos (Art. 2692)

El arrendador es responsable de **todos los defectos** — incluso los que no conocia y los que aparecieron durante el arrendamiento. Esta es responsabilidad estricta. El calentador de agua que se descompuso nuevamente, el sanitario, el drenaje de la regadera — el arrendador es responsable independientemente de su conocimiento.

VENTAJA 5: La Reduccion de Renta por Fuerza Mayor es IRRENUNCIABLE (Art. 2698)

Si las circunstancias impiden parcialmente el uso de la propiedad, el arrendatario puede exigir reduccion parcial de renta. El contrato NO PUEDE renunciar a esto. La frase "lo dispuesto en este articulo no es renunciable" es absoluta.

VENTAJA 6: Perdida Total de Uso = Sin Renta (Art. 2707)

Si las reparaciones hacen la propiedad totalmente inutilizable, la renta se suspende. Si la perdida parcial de uso excede 2 meses, el arrendatario puede demandar la rescision.

VENTAJA 7: Trampa de la Fianza (Art. 2740)

Cuando se activo la tacita reconduccion, cualquier garantia de terceros termino automaticamente. El arrendador perdio su garantia.

VENTAJA 8: La Excepcion de Uso Personal Tiene Consecuencias (Art. 2738)

Si el arrendador alega "uso personal" para desalojar y no se muda realmente dentro de 3 meses, un juez puede ordenar al arrendador pagar **hasta 12 meses de renta** como indemnizacion.

VENTAJA 9: La Venta de la Propiedad No Termina el Arrendamiento (Art. 2744)

Si la propiedad se vende, el arrendamiento subsiste. Un nuevo dueno hereda al arrendatario.

VENTAJA 10: El Propietario del Inmueble es Responsable por Danos del Edificio (Art. 104)

El **propietario del edificio** es responsable de los danos derivados de "falta de reparaciones necesarias o por vicios de construccion." Esto es independiente de la relacion de arrendamiento — es derecho de propiedad.

VENTAJA 11: Gestion de Negocios (Arts. 44, 48)

El arrendatario gestiono los asuntos de la propiedad del arrendador al realizar reparaciones. Esto crea un fundamento legal independiente para el reembolso, separado del arrendamiento. Incluso si de alguna manera el arrendamiento se interpreta a favor del arrendador, la gestion de negocios proporciona una reclamacion de respaldo.

VENTAJA 12: Art. 2694 Parrafo Final — Las Mejoras Prevalecen sobre el Contrato

El Art. 2694 termina con: "Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III deberan ser pagadas por el arrendador, **no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio del bien arrendado.**" Incluso si el contrato dice que las mejoras pertenecen al arrendador, el arrendador AUN TIENE que pagar cuando el arrendamiento termina por su culpa o en un arrendamiento de plazo indefinido.

VENTAJA 13: La Clausula de 15 Dias es Nula — Tiene 2 Meses

El contrato dice 15 dias para desocupar. La ley dice 2 meses para propiedad urbana (Art. 2714). La ley prevalece. Esta clausula es nula conforme a los Arts. 8 y 13. El arrendador no puede hacer cumplir un plazo de desalojo de 15 dias.

VENTAJA 14: Impugnacion de la Propiedad del Inmueble

Si el arrendador no es realmente el propietario del inmueble (dijo que es de sus padres), exija prueba de autorizacion. Un arrendador que no puede probar autoridad para arrendar esta en una posicion muy debil.

VENTAJA 15: Consignacion de Pago — Defensa Nuclear Contra Reclamaciones de Falta de Pago

Si el arrendador comienza a rechazar la renta para fabricar fundamentos de falta de pago (Art. 2741-I), el arrendatario puede depositar judicialmente la renta ante el tribunal. Esto demuestra voluntad y capacidad de pago, neutralizando completamente cualquier reclamacion por falta de pago.

---

9. ACCIONES RECOMENDADAS

INMEDIATAS (Esta Semana)

1. **DEJAR de hacer reparaciones.** Documentar todo y exigir por escrito que el arrendador realice las reparaciones. Si es urgente, fotografiar/grabar el problema primero, luego reparar y conservar todos los recibos.
2. **Solicitar una copia certificada (testimonio) de la escritura al notario.** Como parte del instrumento, usted tiene un derecho absoluto a esto. El notario NO PUEDE negarse. Esto le da el texto del contrato que nunca ha tenido.
3. **Conservar TODA la evidencia de WhatsApp.** Capturar pantalla de cada conversacion con el arrendador. Respaldar en almacenamiento en la nube. Estas son su evidencia mas fuerte de promesas hechas e incumplidas.
4. **Completar la tabla de reembolso de reparaciones** con costos reales y todos los recibos.

A CORTO PLAZO (Dentro de 30 Dias)

5. **Enviar una carta de demanda formal a traves de un notario publico** (usar un notario DIFERENTE al que notifico el contrato). La carta debe:
    - Declarar que esta al corriente en la renta (con prueba de transferencia bancaria)
    - Declarar que el arrendamiento es de plazo indefinido conforme al Art. 2739
    - Exigir reembolso de todas las reparaciones (desglosadas)
    - Exigir reparacion de problemas pendientes (calentador de agua, sanitario, drenaje de regadera)
    - Exigir cumplimiento de promesas por WhatsApp (retiro de muebles)
    - Declarar que cualquier clausula contractual que no comprendio (por el idioma) es nula conforme al Art. 383(d)
    - Advertir que intentos de desalojo sin proceso legal resultaran en accion legal
6. **Presentar una queja ante PROFECO.** PROFECO maneja disputas de consumidores/arrendatarios. Llevar:
    - Este informe
    - Todos los recibos de transferencias bancarias
    - Capturas de pantalla de WhatsApp
    - Fotos de reparaciones
    - Recibos de reparaciones y presupuestos
7. **Presentar una queja ante el Colegio de Notarios de Quintana Roo** respecto a la falta de verificacion

de comprension por parte del notario.

SI EL ARRENDADOR RECHAZA LA RENTA

8. **Iniciar consignacion de pago** (deposito judicial de renta). Depositar la renta ante el tribunal mensualmente. Esto proporciona prueba irrefutable de voluntad de pago, neutralizando completamente cualquier reclamacion del Art. 2741-I por falta de pago.

EVIDENCIA A REUNIR AHORA

- ☐ Todos los recibos de pago de renta/transferencias bancarias (historial completo)
- ☐ Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp (historial completo con el arrendador)
- ☐ Fotos/videos de todas las reparaciones realizadas
- ☐ Recibos de todos los materiales y mano de obra de reparaciones
- ☐ Presupuestos por escrito para reparaciones pendientes (calentador de agua, sanitario, drenaje)
- ☐ Fotos del estado actual de la propiedad (documentar todo)
- ☐ Nombres e informacion de contacto de testigos (trabajadores de reparaciones, vecinos)
- ☐ Cronologia de todos los eventos con fechas
- ☐ Copia certificada de la escritura del notario
- ☐ Copia del recibo de pago de honorarios del notario (comprobando que usted pago)

CONSULTA LEGAL

Consultar con un **abogado civilista con licencia** en Cancun que se especialice en:

- Derecho civil
- Arrendamiento
- Procedimientos ante PROFECO
- Proteccion al consumidor

Al seleccionar un abogado, mencionar:

- El tema de idioma/consentimiento del Art. 383(d) (este es un argumento fuerte e inusual)
- El angulo de negligencia notarial
- La evidencia de WhatsApp de promesas incumplidas
- La defensa de tacita reconduccion
- La naturaleza irrenunciable de las protecciones al arrendatario (Art. 2698)

---

10. HERRAMIENTAS DE PRESION ESTRATEGICA

Las siguientes son herramientas legales legitimas disponibles para los arrendatarios en Mexico. Se listan en orden de lo que los arrendadores tipicamente mas temen.

10.1 Reporte al SAT (Autoridad Tributaria)

Si el arrendador esta cobrando renta sin emitir **recibos CFDI** (comprobantes fiscales digitales), esta violando la ley fiscal mexicana. Un reporte al SAT sobre ingresos por renta no declarados es completamente legal, no cuesta nada, y crea una presion enorme. Los arrendadores que cobran pagos informales sin declarar ingresos son extremadamente vulnerables.

10.2 Juicio de Amparo

El **amparo** es un recurso constitucional que puede **detener completamente los procedimientos de desalojo** mientras el caso es revisado. No es costoso de presentar y puede congelar la situacion por meses o anos. Un **amparo preventivo** puede presentarse antes de que el desalojo sea siquiera iniciado si hay razon creible para creer que es inminente. Esto elimina completamente la ventaja de tiempo del arrendador.

10.3 Queja ante PROFECO

Presentar una queja formal ante la **Procuraduria Federal del Consumidor** crea un registro publico de la disputa y desencadena un proceso de conciliacion. Multiples quejas de diferentes arrendatarios (si existen otros arrendatarios en el edificio) multiplican la presion dramaticamente.

10.4 Queja ante el Notario (Colegio de Notarios)

Presentar una queja formal ante el **Colegio de Notarios de Quintana Roo** contra el notario que proceso el contrato no cuesta nada y crea presion significativa. Un notario bajo investigacion profesional se vuelve muy cooperativo. Esto tambien obliga al aliado de documentacion del arrendador a convertirse en un posible problema legal.

10.5 Inspeccion Municipal de Habitabilidad (Denuncia)

Presentar una **denuncia** ante las autoridades municipales de Cancun citando violaciones de habitabilidad (calentador de agua descompuesto, sanitario no funcional, problemas de drenaje) desencadena una inspeccion oficial. Si la propiedad no aprueba, el arrendador enfrenta multas y una orden oficial de reparacion — completamente independiente de la disputa civil.

10.6 Impugnacion Notarial (Opcion Nuclear)

Impugnar formalmente el acto notarial mismo ante el Colegio de Notarios Y el tribunal civil simultaneamente. Dado que un no hispanohablante fue apresurado en una firma sin interprete y nunca recibio una copia, esta es una **impugnacion legitima** que podria hacer anulable todo el contrato. El arrendador entonces no tiene documento en que apoyarse.

10.7 Exigir el Expediente Notarial Completo

En juicio, el arrendador debe presentar el instrumento original. Exigir el **expediente notarial** completo fuerza que todas las irregularidades del proceso notarial salgan a la luz — y dada su situacion, probablemente hay muchas.

10.8 Estrategia de Transferencia de Servicios

Si los servicios estan a nombre del arrendador, ella puede teoricamente usar la falta de pago o cortes de servicio como presion. Transferir CFE (electricidad) y CAPA (agua) a su nombre elimina esta ventaja. **Sin embargo:** obtenga su copia del contrato del notario primero para verificar si el arrendamiento restringe esto. El proceso de **cambio de titular** en CFE y CAPA solo requiere identificacion vigente, comprobante de domicilio y el numero de cuenta actual.

10.9 Lo que el Arrendador Mas Teme (En Orden)

1. Investigacion del SAT sobre ingresos por renta no declarados
2. Presentacion de amparo que congela los plazos
3. Queja ante PROFECO creando un registro publico
4. Queja al notario amenazando su licencia
5. Inspeccion municipal de habitabilidad
6. **Un arrendatario que claramente conoce todo lo anterior**

---

11. MODELO DE CARTA DE DEMANDA (EN ESPANOL)

> **NOTA:** Este modelo debe ser revisado por un abogado con licencia antes de enviarse. Esta disenado para enviarse a traves de un Notario Publico (diferente al que notifico el contrato) para maximo efecto legal.

[Ciudad de Cancun, Quintana Roo, a [DIA] de [MES] de [ANO]]

CARTA DE DEMANDA Y REQUERIMIENTO FORMAL

Dirigida a: [NOMBRE COMPLETO DEL ARRENDADOR]
Domicilio: [DIRECCION DEL ARRENDADOR]

De: [NOMBRE COMPLETO DEL ARRENDATARIO]
Domicilio del inmueble arrendado: [DIRECCION DE LA PROPIEDAD]

ASUNTO: Requerimiento formal de cumplimiento de obligaciones como arrendador, reembolso de reparaciones, y notificacion de nulidad de clausulas contractuales abusivas.

Estimado(a) Sr(a). [APELLIDO DEL ARRENDADOR]:

Por medio de la presente, y con fundamento en los articulos 2687, 2688, 2692, 2694, 2698, 2709, 2739, 383 fraccion d), 193, 203, 204, 205 y demas relativos y aplicables del Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo, me permito comunicarle lo siguiente:

PRIMERO. — ESTADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Hago constar que el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en [DIRECCION], celebrado mediante escritura ante Notario Publico, se encuentra vigente y renovado por tiempo indefinido en terminos del Articulo 2739 del Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo, en virtud de que al vencimiento del plazo original, continue en el uso y goce pacifico del inmueble sin oposicion de su parte, y usted ha continuado aceptando el

pago de la renta al monto originalmente convenido.

Por lo anterior, la renta vigente es de $[MONTO] [MONEDA] mensuales, conforme a lo que se venia pagando, de acuerdo con la parte final del citado Articulo 2739.

SEGUNDO. — PAGO PUNTUAL DE RENTAS

Consta en mis registros bancarios que he cumplido puntual e ininterrumpidamente con el pago de la renta convenida, mediante transferencia bancaria a la cuenta que usted designo para tal efecto. Adjunto a la presente los comprobantes de transferencia correspondientes a los ultimos [NUMERO] meses como prueba de lo anterior.

TERCERO. — INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES COMO ARRENDADOR

Le informo que usted ha incumplido con sus obligaciones legales como arrendador, las cuales son de caracter obligatorio y no pueden ser modificadas ni renunciadas por convenio entre las partes, conforme a los Articulos 8, 13, 2687, 2698 y 2709 del Codigo Civil:

a) **Reparaciones necesarias no realizadas o deficientes:** Conforme al Articulo 2687 fraccion I, usted esta obligado a "mantener el bien arrendado en estado de servir para el uso convenido, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias." A la fecha, los siguientes problemas persisten sin solucion:

- Calentador de agua (boiler) reparado una vez pero actualmente descompuesto nuevamente
- Sanitario (WC) que apenas funciona
- Drenaje de la regadera lento/bloqueado
- Muebles no retirados conforme a su compromiso por escrito

b) **Demora excesiva en la sustitucion del sistema HVAC/aire acondicionado:** El reemplazo del sistema de aire acondicionado tardo TRES MESES, durante los cuales el inmueble fue parcialmente inhabitable en el clima tropical de Cancun, en contravencion de los Articulos 2698 y 2709.

c) **Incumplimiento de compromisos escritos:** Constan en mensajes de WhatsApp entre nosotros sus compromisos de [DESCRIBIR PROMESAS], los cuales no han sido cumplidos a la fecha.

CUARTO. — REEMBOLSO DE REPARACIONES REALIZADAS POR EL ARRENDATARIO

En virtud de su negligencia e incumplimiento, me vi en la necesidad de realizar las siguientes reparaciones al inmueble, las cuales eran su responsabilidad legal conforme al Articulo 2687:

No.	Reparacion	Costo Aproximado (MXN)
1	Reparacion de filtracion en techo	$[MONTO]
2	Gastos relacionados con sistema HVAC/AC	$[MONTO]
3	Reparacion de calentador de agua (primera vez)	$[MONTO]
4	Reparacion de piso	$[MONTO]
5	Reparacion de soldadura de cama metalica	$[MONTO]
6	Limpieza y reparacion de tinaco	$[MONTO]
7	Reemplazo de interruptor de bomba de agua	$[MONTO]

No.	Reparacion	Costo Aproximado (MXN)
	TOTAL	**$[TOTAL]**

Con fundamento en los Articulos 2688, 2694 fracciones II y III, 48 y 60 del Codigo Civil, le requiero el reembolso integro de la cantidad de **$[TOTAL] pesos** en un plazo no mayor a **15 dias naturales** contados a partir de la recepcion de la presente.

QUINTO. — NULIDAD DE CLAUSULAS ABUSIVAS

Hago de su conocimiento que, al momento de la firma de la escritura ante Notario Publico:

a) Soy ciudadano(a) extranjero(a) y **no hablo, leo ni escribo el idioma espanol.**

b) El contrato fue redactado integramente en espanol, sin que se me proporcionara traduccion alguna ni se contara con la presencia de un interprete.

c) La firma del documento fue apresurada sin darme oportunidad de comprender su contenido.

d) Nunca se me entrego copia del contrato firmado.

En consecuencia, conforme al **Articulo 383 fraccion d)** del Codigo Civil, que establece que la manifestacion de la voluntad no existe cuando la persona "no conozca el idioma en que pudiera aparecer haber contratado," declaro que cualquier clausula del contrato que pretenda imponerme obligaciones mas alla de las que la ley establece para el arrendatario — incluyendo, pero no limitandose a, la supuesta obligacion de realizar todas las reparaciones del inmueble — es **absolutamente nula** y carece de efecto juridico alguno.

Esta nulidad es **imprescriptible** conforme al Articulo 388 del mismo Codigo.

Asimismo, la falta de traduccion e interprete constituye un vicio de la voluntad por error (Articulo 193), ignorancia inducida (Articulo 203) y reticencia (Articulos 204 y 205), vicios cuya nulidad **no es renunciable** conforme al Articulo 211.

SEXTO. — REQUERIMIENTO DE ENTREGA DE COPIA DEL CONTRATO

Le requiero formalmente que, en un plazo no mayor a **5 dias habiles**, me haga entrega de una copia fiel del contrato de arrendamiento que obra en el protocolo del Notario Publico ante quien se celebro, conforme a mi derecho como parte del mismo.

SEPTIMO. — APERCIBIMIENTOS

Le apercibo que:

a) Cualquier intento de desalojo sin seguir el procedimiento judicial establecido por la ley constituira un acto ilicito que dara lugar a las acciones legales correspondientes.

b) Conforme al Articulo 2741 del Codigo Civil, las unicas causas de rescision a favor del arrendador son: falta de pago, uso indebido del bien, o subarrendamiento no autorizado. **Ninguna de estas causas se actualiza en el presente caso.**

c) Me reservo el derecho de ejercer las acciones civiles correspondientes, incluyendo la queja ante la Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO), la demanda civil por incumplimiento contractual, y la queja ante el Colegio de Notarios de Quintana Roo por la actuacion negligente del Notario Publico que intervino en la celebracion del contrato.

d) Me reservo igualmente el derecho de iniciar la **consignacion de pago** judicial de las rentas, en caso de que usted se niegue a recibirlas como medio de presion.

OCTAVO. — SOLICITUD DE REDUCCION RETROACTIVA DE RENTA

Con fundamento en el Articulo 2698 del Codigo Civil — cuyas disposiciones son **irrenunciables** — solicito la reduccion retroactiva parcial de la renta correspondiente a los tres meses durante los cuales el inmueble carecio de sistema de aire acondicionado funcional, dado que dicha carencia impidio parcialmente el uso adecuado del inmueble en el clima tropical de Cancun.

Sin otro particular, quedo a sus ordenes para resolver esta situacion de manera amigable y extrajudicial, en el entendido de que, de no recibir respuesta satisfactoria en los plazos senalados, me vere en la necesidad de ejercer las acciones legales que correspondan.

Atentamente,

[NOMBRE COMPLETO DEL ARRENDATARIO]
[NUMERO DE IDENTIFICACION / PASAPORTE]
[TELEFONO DE CONTACTO]
[CORREO ELECTRONICO]

Testigo / Notario Publico:

[NOMBRE DEL NOTARIO]
[NUMERO DE NOTARIA]
[SELLO]

---

12. NOTA SOBRE CONEXIONES MUNICIPALES

El esposo del arrendatario trabaja en la **division de edificacion** del municipio de Benito Juarez (Cancun). Su supervisor directo es el director, y la cadena de mando incluye al **Secretario de INPLAN** (Instituto Municipal de Planeacion) y al **Secretario de Permisos y Construccion de Edificaciones**.

Esto es relevante porque:

- El esposo tiene conocimiento profesional de los codigos de construccion y estandares de habitabilidad
- Las inspecciones municipales de habitabilidad (Seccion 10.5) se realizarian a traves de los canales adecuados por inspectores calificados
- Cualquier propiedad que no cumpla con los codigos de construccion esta sujeta a cumplimiento municipal
- La propiedad del arrendador debe cumplir con todas las regulaciones aplicables de construccion y habitabilidad (Art. 2709)

Esto NO significa que el esposo deba usar su posicion de manera indebida. Significa que el hogar del arrendatario tiene conocimiento profesional legitimo sobre lo que constituye una propiedad habitable, lo cual fortalece la credibilidad de las quejas de habitabilidad presentadas por los canales adecuados.

---

13. CONCLUSION

La posicion legal del arrendatario es excepcionalmente fuerte. El Codigo Civil de Quintana Roo proporciona capa tras capa de proteccion:

1. **Las clausulas abusivas del contrato son potencialmente nulas desde su origen** debido a la incapacidad del arrendatario de comprender el espanol (Art. 383(d)) — y esta nulidad nunca caduca (Art. 388).
2. **El arrendamiento se ha renovado automaticamente por plazo indefinido** al monto de renta original (Art. 2739), derrotando el argumento del arrendador de "contrato vencido."
3. **Las obligaciones de mantenimiento del arrendador son obligatorias e irrenunciables** (Arts. 2687, 2698, 2709), derrotando la clausula de "el arrendatario es responsable de todas las reparaciones."
4. **El arrendatario tiene solidas contrademandas** por reembolso de reparaciones, reduccion de renta (3 meses sin aire acondicionado) y danos y perjuicios.
5. **El arrendador NO tiene fundamento legal para el desalojo** — el arrendatario paga renta, usa la propiedad adecuadamente y no ha subarrendado (Art. 2741).
6. **El notario tiene responsabilidad profesional** por no asegurar la comprension (Arts. 87, 98, 220).
7. **Los mensajes de WhatsApp** proporcionan evidencia escrita de las promesas incumplidas del arrendador.
8. **Toda duda se resuelve a favor del arrendatario** como la parte mas debil (Arts. 21, 23).

La posicion del arrendador es indefendible bajo el Codigo Civil de Quintana Roo.

---

14. APENDICE — ARTICULOS CLAVE (TEXTO LITERAL)

Todos los articulos citados en este informe estan reproducidos textualmente en la Seccion 3 anterior. Lo siguiente es un indice de referencia rapida.

Por Tema

Tema	Articulos
Consentimiento / Voluntad	193, 194, 198, 203, 204, 205, 211
Idioma / La Voluntad No Existe	383(d)
Clasificacion de Nulidad	384, 385, 386, 387, 388, 390, 394, 398, 401
Deberes del Notario	220
Responsabilidad Civil	87, 98, 104
Orden Publico / Parte Debil	8, 13, 21, 23, 24
Obligaciones del Arrendador	2682, 2687, 2688, 2692, 2694
Obligaciones del Arrendatario (Limitadas)	2695
Habitabilidad / Irrenunciables	2698, 2707, 2709

Tema	Articulos
Renovacion / Terminacion del Arrendamiento	2714, 2738, 2739, 2740, 2741, 2744
Enriquecimiento Ilegitimo	44, 48, 60, 61
Prescripcion	2464

Por Numero de Articulo

8, 13, 21, 23, 24, 44, 48, 60, 61, 87, 98, 104, 193, 194, 198, 203, 204, 205, 211, 220, 383(d), 384, 385, 386, 387, 388, 390, 394, 398, 401, 2464, 2682, 2687, 2688, 2692, 2694, 2695, 2698, 2707, 2709, 2714, 2738, 2739, 2740, 2741, 2744

Informe preparado a partir del Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo (edicion 2023), 444 paginas. Todas las citas de articulos son textuales del texto oficial publicado por el H. Congreso del Estado de Quintana Roo.